

PAQUETE DE CONSULTA — ASESOR FISCAL + NOTARIO

Entregable d) "algo más" de Fase 0. Las 16 preguntas (8 fiscales + 8 notariales) formateadas como dos emails listos para enviar. Cada email incluye contexto mínimo para que el profesional pueda responder sin pedir aclaraciones. Adjunta el PDF de Fase 0 cuando los envíes.

EMAIL 1 — PARA EL ASESOR FISCAL

Asunto: Consulta estructurada — constitución Ekio BioTech S.L. + aportación no dineraria desde autónomo + holding por encima

Hola [Nombre],

Te escribo con una consulta estructurada sobre la operación que tengo entre manos. Te paso el contexto en bloque y 8 preguntas concretas para que puedas responder en una sola sesión de trabajo. Adjunto el diagnóstico completo de Fase 0 (PDF) para que tengas el detalle.

Contexto

Soy autónomo en Valladolid, opero la marca **EKIO Electrosmog España** desde mi NIF persona física y tengo además una S.L. inactiva o semi-activa llamada **EKIO Bienestar S.L.** (a auditar).

He decidido lo siguiente:

1. **Constituir Ekio BioTech S.L.** como sociedad operativa que continuará mi actividad como autónomo. Recibirá vía aportación no dineraria especial (art. 87 LIS, régimen FEAC) toda la actividad + IP (modelo de utilidad **U202532624** concedido OEPM + PCT en preparación + software SFPA/SRBA + marcas + lista Klaviyo 12.4k + cartera 7.6k clientes + stock + contratos + equipo ~8 personas).
2. **Constituir una Holding por encima** de Ekio BioTech (opción A: renombrar EKIO Bienestar S.L. -> Ekio Holdings S.L.; opción B: nueva).
3. **Subir mi 100% de Ekio BioTech a la Holding** vía canje de valores (art. 80 LIS).
4. **Ronda de inversión Q4 2026 / Q1 2027** sobre Ekio BioTech con ampliación de capital + **prima de emisión** (200k SODICAL + 200k ENISA + equity privado). Total objetivo 820k€.

La arquitectura está cerrada: IP dentro de la operativa, no en la Holding (por comodidad del inversor en seed, asumido el coste fiscal de patent box desactivado).

Hay tres colaboradoras a las que premio vía **phantom equity / participación en beneficios** sobre dividendos y evento de liquidez. No entrarán como socias. Decisión cerrada.

Preguntas

1. **Régimen aplicable si la IP está hoy en EKIO Bienestar S.L.** (a confirmar en mi cuestionario de titularidad): ¿optamos por aportación intersocietaria (art. 87 LIS) o por licencia exclusiva con royalty (art. 23 LIS Patent Box) de EKIO Bienestar a Ekio BioTech? ¿Qué simulación de cuota IS arrojan a 3 años cada vía, asumiendo facturación EKIO actual + proyección 2027–2028?
2. **Compatibilidad del tipo 15% empresa nueva creación con la aportación del negocio del autónomo:** la AEAT puede negar el 15% argumentando continuidad de actividad ex art. 29.1 LIS. ¿Vale la pena pelearlo o nos blindamos vía calificación Empresa Emergente (Ley 28/2022 Startups) que no exige actividad ex novo?
3. **Valoración fiscal vs. contable de la patente U202532624:** si he deducido los gastos de I+D en mi IRPF como autónomo, ¿valor fiscal subrogado de la patente = 0 a efectos FEAC? ¿Cómo dimensionamos el informe de tasación para que el valor contable razonable no genere riesgo de inspección y al mismo tiempo permita amortización futura aceptable?

4. **Operaciones vinculadas entre EKIO Bienestar (Holding/IP) y Ekio BioTech (operativa):** si se elige licencia, ¿qué método de precio de transferencia documentamos (CUP, coste incrementado, profit split)? ¿Necesitamos Acuerdo Previo de Valoración (APA) con AEAT antes de empezar o documentación interna (master file + local file + modelo 232) basta para el primer ejercicio?
5. **Calificación Empresa Emergente (Ley 28/2022)** para Ekio BioTech: ¿qué requisito de "innovación tecnológica" defiendes ante ENISA — el modelo de utilidad ya concedido, los proyectos I+D internos, ambos? ¿Tu experiencia con ENISA en el sector LED / fotobiomodulación / electromedicina?
6. **Sucesión de empresa en el aporte (art. 42.1.c LGT):** vamos a solicitar certificado al corriente AEAT y SS del autónomo y de EKIO Bienestar S.L. antes del aporte. ¿Existe alguna deuda latente que no aparezca en el certificado y deba conocer (sanciones en tramitación, comprobaciones abiertas no notificadas, requerimientos)?
7. **Aprovechamiento de BINs:** ¿EKIO Bienestar S.L. tiene BINs acumuladas compensables? ¿Se pierden o se conservan con cambio de denominación / objeto social / actividad? Si se mantienen, ¿estrategia para aprovecharlas vía actividad futura de Holding o de IP-licensing?
8. **Phantom equity 3 colaboradoras:** ¿qué tratamiento fiscal y contable damos a la dotación contable del plan (pago basado en instrumentos de patrimonio liquidado en efectivo, NIC 19/NIIF 2 vs. PGC español)? ¿Cómo se refleja en las cuentas de Ekio BioTech a efectos de valoración pre-money para la ronda? ¿Tributación de las beneficiarias al cobrar (rendimiento del trabajo, asimilado o capital mobiliario)? ¿Aplica reducción 30% por irregular si vesting > 2 años?

Lo que necesito de ti

- Respuesta escrita a cada pregunta con cita de norma aplicable.
- Estimación de honorarios para la consulta + la asistencia continuada en la operación (Fase 1 a Fase 4).
- Disponibilidad para una primera reunión esta semana o la próxima.

Adjunto el diagnóstico completo Fase 0 en PDF. Gracias por el tiempo.

Un saludo, Javier

EMAIL 2 — PARA EL NOTARIO

Asunto: Consulta previa — constitución Ekio BioTech S.L. con aportación no dineraria del negocio del autónomo + modificación de denominación de EKIO Bienestar S.L. a Holding

Estimado/a [Nombre],

Le escribo para una consulta previa estructurada, en preparación de una operación notarial que tendrá lugar en agosto–septiembre 2026. Mi objetivo es que cuando lleguemos a la firma todo esté completamente preparado, valorado y defendible frente a Hacienda y a un futuro inversor.

Resumen de la operación

1. **Constitución de Ekio BioTech S.L.** mediante **aportación no dineraria especial** (art. 87 LIS, régimen FEAC) del patrimonio empresarial de Francisco Javier Andrés Andrés (autónomo). Aportación incluye: modelo de utilidad U202532624, marca/s EKIO (registradas o por registrar), software SFPa/SRBA, app Ekio Coach, base de datos clientes y suscriptores, stock, contratos comerciales, dominios, cuentas redes sociales, contratos laborales (sucesión de empresa art. 44 ET) y pasivos asociados.
2. **Eventual modificación de denominación de EKIO Bienestar S.L. a Ekio Holdings S.L.** + cambio de objeto social (a holding pura y gestión de IP) + en su caso ampliación de capital intersocietaria.
3. **Posterior canje de valores** (art. 80 LIS) por el que Javier aporta su 100% de Ekio BioTech S.L. a la Holding.
4. **Posterior ampliación de capital con prima de emisión** en Ekio BioTech S.L. para entrada de inversores (Q4 2026 / Q1 2027).

Preguntas

1. **Aporte simultáneo a constitución del negocio del autónomo + cesión IP + traspaso contratos:** ¿se documenta todo en una sola escritura o se requiere protocolizar contratos accesorios separados (cesión OEPM, cesión dominios, cesión cuenta Klaviyo, etc.)? ¿Qué prefieres tú como notario?
2. **Si se renombra EKIO Bienestar S.L. -> Ekio Holdings S.L.:** ¿en una misma escritura se modifica denominación + objeto social + traslado de domicilio (si procede) + ampliación de capital con aportación de la IP, o es preferible escrituras separadas? ¿Qué ahorro de tiempo y coste estimas?
3. **Aportación no dineraria de patente, marca y software:** ¿qué nivel de descripción exiges en la escritura para que el RMP no devuelva la inscripción (números de expediente OEPM, copia certificada del título de concesión, descripción técnica resumida del software, repositorio Git con hash, etc.)?
4. **Manifestación del aportante sobre titularidad libre de cargas:** para el modelo de utilidad U202532624 — ¿qué redacción concreta usas para cubrir la inexistencia de gravámenes, opciones de licencia previas, o compromisos con terceros (agente PI, cofinanciadores, subvenciones públicas que exijan reembolso al transmitir)?
5. **Cláusula de motivo económico válido (art. 89.2 LIS):** incluyo una manifestación estándar; ¿conviene reforzarla con anexo memoria firmada (justificando entrada de inversores + aislamiento de riesgos + grupo multilínea) para defensa ante eventual inspección AEAT?
6. **Pacto de socios protocolizado** o privado: para la primera ronda los inversores VC suelen exigir protocolización notarial parcial de ciertas cláusulas (lock-up, drag-along, materias reservadas). ¿Qué cláusulas elevas a público y cuáles dejas en pacto privado en tu práctica habitual?
7. **Phantom equity para 3 colaboradoras** (contrato separado, no escritura): ¿es necesario reflejarlo en estatutos sin desnaturalizar el carácter de phantom (sin participaciones reales emitidas)? ¿Recomiendas cláusula habilitante en estatutos para futura conversión en participaciones si se decide migrar a stock options de la Ley Startups?
8. **Designación administrador de Ekio BioTech:** ¿administrador único (Javier, riesgo solidario total) o consejo de administración de 3 desde el día 1 (más profesional, encaja mejor con futura ronda y permite asiento de independiente)? ¿Qué encuentras más sólido en operaciones que reciben inversor en menos de 6 meses?

Lo que necesito de ti

- Respuesta escrita con tu criterio profesional sobre cada punto.
- Presupuesto aproximado de la operación completa (constitución + modificación EKIO Bienestar + canje + ampliación posterior).
- Disponibilidad de calendario para reservar fecha de firma en la segunda quincena de agosto / primera de septiembre 2026.

Adjunto el diagnóstico completo de Fase 0 en PDF para tu referencia. Te avisaré cuando tenga cerradas las titularidades y las valoraciones para fijar la cita.

Cordialmente, Francisco Javier Andrés Andrés

PARA ENVIAR — CHECKLIST

- Identifica asesor fiscal: ¿continúas con el actual o pides recomendaciones? Sugerencia: priorizar despacho con experiencia en operaciones FEAC + Ley Startups + Patent Box (no cualquier asesor de autónomos).
- Identifica notario: idealmente uno con experiencia en sociedades con inversor VC. Pedir referencias en círculo cercano de fundadores.
- Convoca a los dos en paralelo (no en serie) para acortar tiempos.
- Adjunta el PDF del diagnóstico completo de Fase 0.
- Pide presupuesto cerrado por escrito antes de comprometer la operación.

■ Si el asesor fiscal o el notario no son capaces de responder a estas 16 preguntas con solvencia, **no es tu equipo** — busca uno que sí lo sea.

ADVERTENCIA

Este paquete es un mecanismo de consulta estructurada para acelerar y profesionalizar la operación. **Las respuestas vinculantes son las que firme el asesor fiscal habilitado y el notario.** No reemplazan asesoramiento profesional.